

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7939/2542

กรมสรรพากร
บริษัท โฟร์โก อินเตอรน์เนชั่นแนล จำกัด
โดยนาย นำพล ทองศรี

โจทก์

จำเลย

ในฐานะผู้ชำระบัญชี

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ป.รัชฎากร มาตรา 12, มาตรา 27, มาตรา 30, มาตรา 71 (1)

คดีนี้เจ้าพนักงานได้ทำการประเมินว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2537 จำเลยมี ยอดรายรับจากมูลค่าสินค้าส่งออกกับเงินชดเชยในรูปบัตรภาษีและมูลค่าการส่งออก รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 234,333,578 บาท แต่จำเลยไม่นำบัญชีและเอกสารไปให้เจ้า พนักงานประเมินตรวจสอบได้ส่วน เจ้าพนักงานประเมินจึงใช้อำนาจตามประมวล รัชฎากรฯ มาตรา 71(1) ประเมินให้จำเลยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ ดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ตามมาตรา 27 จำเลยไม่ได้โต้ แย้งการประเมินและไม่ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน ตามมาตรา 30 ซึ่งมีผลทำให้จำเลยไม่อาจนำคดีมาฟ้องศาลเพื่อโต้ แย้งการประเมินของเจ้าพนักงานของโจทก์และทำให้หนี้ภาษีอากรที่ถูกประเมินดัง กล่าวเป็นภาษีอากรค้างอันจะถูกโจทก์บังคับชำระได้ตามมาตรา 12 เท่านั้นแต่เมื่อ โจทก์นำคดีมาฟ้องเพื่อบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ดังกล่าวโจทก์จึงมีภาระพิสูจน์ด้วย การนำพยานหลักฐานเข้าสืบ เพื่อให้รับฟังตามที่โจทก์กล่าวอ้าง เมื่อข้อเท็จจริงตาม ทางนำสืบของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีรายรับเป็นเงินจำนวน 234,333,578 บาท

ตามการประเมิน แต่รับฟังได้เพียงว่าจำเลยมีรายรับเพียง 222,404,146.96 บาทศาล
ภาษีอากรกลางจึงมีอำนาจปรับปรุงยอดรายรับและแก้ไขการประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 89,547,903 บาทแก่
โจทก์ และให้จำเลยรับผิดชอบในเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน
ของเงินภาษีจำนวน 53,288,899.20 บาท นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2541 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ไม่เกินค่าภาษีค้าง

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณา ศาลมีคำสั่งให้แยกข้อหาของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2536 โดยให้โจทก์ไปฟ้องเป็นคดีใหม่และเมื่อแยกข้อหาของโจทก์ดังกล่าวแล้ว
โจทก์ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 18,043,685.51 บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยรับ
ผิดในเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษี
จำนวน 11,716,678.90 บาท นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ไม่เกินค่าภาษีที่ค้าง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยโดยนายนำพล ทองศรี ในฐานะผู้ชำระ
บัญชี ชำระเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 11,120,207.35 บาท พร้อมเงินเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีจำนวนดังกล่าวโดยเริ่ม
นับเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวันที่นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีปี

2537 ของจำเลย แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัย "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีแก่จำเลยแล้ว จำเลยมิได้โต้แย้ง และมีได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะถือว่าหนี้ภาษีดังกล่าวเป็นหนี้แน่นอน ไม่อาจเปลี่ยนแปลงการประเมินได้หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ เจ้าพนักงานได้ทำการประเมินว่าในรอบระยะเวลาบัญชี 2537 จำเลยมียอดรายรับจากมูลค่าสินค้าส่งออกเป็นเงิน 203,749,318.83 บาท กับเงินชดเชยในรูปบัตรภาษีเป็นเงิน 18,642,143.13 บาท และมูลค่าการส่งออกอีก 11,942,116.04 บาทรวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 234,333,578 บาท แต่จำเลยไม่นำบัญชีและเอกสารไปให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ส่วน เจ้าพนักงานประเมินจึงใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) ประเมินให้จำเลยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับดังกล่าวเป็นเงิน 11,716,678.90 บาท พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ตามมาตรา 27 จำเลยมิได้โต้แย้งการประเมินและมีได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ตามมาตรา 30 ซึ่งมีผลทำให้จำเลยไม่อาจนำคดีมาฟ้องศาลเพื่อโต้แย้งการประเมินของเจ้าพนักงานของโจทก์และทำให้หนี้ภาษีอากรที่ถูกประเมินดังกล่าวเป็นภาษีอากรค้างอันจะถูกโจทก์บังคับชำระได้ตามมาตรา 12 เท่านั้น แต่เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเพื่อบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ดังกล่าวโจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ด้วยการนำพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อให้รับฟังได้ตามที่โจทก์กล่าวอ้างเมื่อข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีรายรับเป็นเงินจำนวน 234,333,578 บาท ตามการประเมินแต่รับฟังได้เพียงว่าจำเลยมีรายรับเพียง

222,404,146.96 บาท ศาลภาษีอากรกลางจึงมีอำนาจปรับปรุงยอดรายรับและแก้ไข
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ปราโมทย์ บุณนาค-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีภาษีสรรพากรมีขั้นตอนของพนักงานเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ผู้ต้องเสียภาษี
ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายบังคับไว้ จึงจะสามารถใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งหรือคำ
วินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้ โดยในขั้นตอนสุดท้ายของการโต้แย้งคือการ
เสนอคดีสู่ศาลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เมื่อเจ้าพนักงานประเมินแจ้ง
การประเมินให้ผู้ต้องเสียภาษีให้เสียภาษีตามการประเมิน ดังนี้ ผู้ต้องเสียภาษีเมื่อไม่
เห็นพ้องด้วยก็ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ประมวลรัษฎากร มาตรา 30(1))ถ้าผู้ต้องเสีย
ภาษีไม่อุทธรณ์การประเมินต้องถือว่าการประเมินนั้นชอบแล้วและเป็นอันยุติ (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1326/2530 และ 5309/2534) เมื่อผู้ต้องเสียภาษีมิได้อุทธรณ์
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินทั้งหมดหรือแต่บางประเด็น ผลก็คือในส่วนที่
มิได้อุทธรณ์การประเมินนั้นเป็นอันยุติดังที่กล่าวแล้วไม่อาจนำมาฟ้องโต้แย้งคัดค้าน

การประเมินนั้นได้ และเมื่อผู้ต้องเสียภาษีไม่ชำระภาษีอากรตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินภายในกำหนด ย่อมถือว่าเป็นภาษีอากรค้างซึ่งผู้ต้องเสียภาษีอากรอาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องศาล (ประมวลรัษฎากร มาตรา 12, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4143/2532 และ 621/2538) ทั้งนี้โดยถือว่าผู้ต้องเสียภาษีเป็นหนี้ภาษีอากรค้างตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินไว้ แสดงให้เห็นว่าภาษีอากรเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐต้องดำเนินการโดยรวดเร็ว เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพผลเมื่อมีภาษีอากรค้าง กฎหมายให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารที่จะดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรมาขายทอดตลาดนำเงินมาชำระภาษีอากรที่ค้างได้ โดยไม่ต้องฟ้องศาลซึ่งจะทำให้เสียเวลามาก และประการสำคัญผู้ต้องเสียภาษีย่อมมีเวลาที่ย้ายถ่ายทรัพย์สินของตนเสียเพื่อมิให้ถูกยึดหรืออายัดนำมาขายทอดตลาดเพื่อชำระภาษีอากรที่ตนค้างต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีแม้ว่าเป็นภาษีอากรค้าง ซึ่งยุติไปแล้วตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน แต่กรมสรรพากรอาจมีความจำเป็นต้องนำคดีมาฟ้อง แทนที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องเสียภาษีมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีอากรที่ค้างตามมาตรา 12 ในกรณีที่กรมสรรพากรนำคดีมาฟ้องเช่นนี้ฝ่ายผู้ต้องเสียภาษีที่ถูกฟ้องจะให้การต่อสู้คดีว่าการประเมินไม่ชอบหาได้ไม่ ต้องถือว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4471/2533 และ 5110/2533) และคำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุได้วินิจฉัยสนับสนุนว่าเมื่อจำเลยมิได้อุทธรณ์โต้แย้งการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดย่อมมีผลทำให้จำเลยไม่อาจนำคดีมาฟ้องศาลเพื่อโต้แย้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินได้และทำให้หนี้ภาษีอากรที่ถูกประเมินเป็นภาษีอากรค้าง อันจะถูกโจทก์บังคับชำระได้ตามมาตรา 12 ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปสำหรับกรมสรรพากรโจทก์ก็คือ ในกรณีที่นำคดีภาษีอากรค้างมาฟ้องนั้น แม้ว่าผู้ต้องเสียภาษีจะถูกปิดปากมิให้ยกข้อต่อสู้ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่

ชอบ ดังนี้ กรมสรรพากรจะต้องได้รับชำระหนี้ภาษีอากรค้างเต็มจำนวนตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินหรือไม่ ไม่ว่าคดีนั้นจะเป็นคดีขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่ก็ตาม เรื่องนี้คงต้องพิจารณาถึงภาระการพิสูจน์ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 และถ้าเป็นคดีขาดนัดก็ต้องพิจารณาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205 ด้วย ซึ่งคดีตามที่หมายเหตุนี้ตามทางนำสืบของกรมสรรพากรโจทก์ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีรายรับเป็นเงินจำนวน 234,333,578 บาทตามประเมิน แต่รับฟังได้เพียงว่าจำเลยมีรายรับ 222,404,146.96 บาท เท่านั้นดังนั้น ภาษีที่ต้องชำระต้องคิดจากรายรับตามที่กรมสรรพากรโจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณาของศาลเท่านั้น คดีนี้จึงเป็นกรณีศึกษาของกรมสรรพากรโจทก์ด้วยว่าแม้ว่าถือว่าการประเมินเป็นอันยุติ โดยฝ่ายผู้ต้องเสียภาษีไม่อาจยกข้อต่อสู้ว่าการประเมินไม่ชอบได้ แต่ในชั้นพิจารณาของศาล เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยค้างชำระภาษีอยู่จำนวนเท่าใด ก็ต้องนำพยานหลักฐานมานำสืบ พิสูจน์ให้ได้ตามที่กล่าวอ้างในคำฟ้องด้วย แม้ว่าคดีนั้นจำเลยจะขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณาดำเนินคดีก็ตาม ผลประสิทธิ ฤทธิรักษา